

징 계 사 항

1. 제 목 : 계약직 관리업무 부적정
2. 징계대상자 : ■■■■■요양원 ■■■직 1급 ○○○(전 ##병원 §§장)
3. 징 계 종 류 : 견책
4. 징 계 사 유

위 직원은 2015.02.09.부터 2016.06.30.까지 ##병원 §§장의 직위에서 공단 직제 규정에서 정하는 바에 따라 ##병원의 직제 및 정원관리, 인사 및 노무 관리 등 §§실 소관업무를 총괄 관리하였습니다.

##병원에서는 정규직 정원 확보가 되지 않았으나 연중 계속되는 업무로서 과거 2년 이상 계속되어 왔고 향후에도 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 상시·지속적 업무에 대해 [표 1]과 같이 무기계약직 정원을 확보하여 인력을 운영하고 있습니다.

[표 1] 무기계약직 운영현황

('16. 5.31. 현재)

구 분	a직	b직	c직	d직	계
정 원	21	17	1	5	44
현 원	18.75	16.75	1	4	40.50
과부족	2.25	0.25	-	1	3.5

※ d직 육아휴직자 1명 포함

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」제4조에 따르면 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 기간제근로자를 사용할 수 있으며, 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용하는 경우 그 기간제근로자와 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하게 되어있습니다.

또한, 우리 공단 「무기계약근로자 운영규정」 제4조에는 무기계약근로자의

정원은 소속기관·직종별로 구분하여 관리하도록 함으로써, 무기계약직 정원 이외의 계약직 인력에 대해서는 2년을 초과하여 계약하는 경우가 없도록 정하고 있으며, 동 규정 제5조 및 제6조에는 무기계약근로자로의 전환 시 근무성적 평가 및 인사위원회 심의·의결의 절차를 거치도록 명시하고 있습니다.

따라서, 계약직 직원을 운영할 경우 개인별 총 계약기간이 2년을 초과함으로써 「무기계약근로자 운영규정」 별표 1의 정원표상의 소속기관·직종별 정원을 초과하여 무기계약직 인력이 운영되는 일이 없도록 관리하여야 할 것이며, 특히 근로 기간을 정하여 계약을 체결한 후 반복하여 계약 기간을 연장하여 갱신할 경우에는 계속 근로한 총 기간이 2년을 초과하면 법률적으로 무기계약직이 되므로 개인별 계속 계약기간 관리에 주의를 기울여야 할 것입니다.

아울러, 기간제근로자를 무기계약근로자로 전환할 경우에는 근무성적 평가를 실시하고 이를 근거로 인사위원회 심의·의결을 거치는 등 규정에 따른 절차를 준수하여야 할 것입니다.

그런데 징계대상자는 인사위원장으로서는 2016.01.26. 실시된 2016년 제1차 인사위원회 제2호 안건(기간제근로자 정규직 및 무기계약직 전환 심의)과 관련하여 상시 지속적 운영을 전제로 채용(0014.09.01.부)한 계약직 직원 8명에 대한 무기계약직 전환(무기계약직 T/O는 7명) 심의를 진행하는 과정에서 심의대상자 중 2013.03.06. 기간제 단시간근로자(주 30시간)로 입사하여 근무하던 중 무기계약 전환 조건 채용에 합격한 ㉠㉡사 ○○○에 대해 최초 채용된 2013.03.06.을 기준으로 계속근로기간을 산정할 경우 이미 2년을 경과하여 별도의 전환 절차를 거치지 않더라도 법적으로 무기계약직 신분을 보장 받으므로 ○○○를 제외한 나머지 7명 모두를 무기계약직으로 전환할 수 있다고 판단하여 ○○○의 계속근로여부에 대해 노무사 자문을 의뢰할 것을 요구하면서 해당 안건의 심의를 보류하였습니다.

[표 2] △△△사 ○○○ 근무기간

성명	직위	최초입사일	근무기간	
			단시간	계약직
○○○	△△△사	`13.03.06.		`13.03.06. ~ `14.08.31.
			계약직	`14.09.01. ~ 현재

이에 따라 2016.01.28. 노무사 자문을 의뢰한 결과, 무기계약직 전환조건 계약직 공채에 합격한 후 근무지 및 근무내용 변경과 기간 단절 없이 근무하였으므로 2014.08.31.자로 근로관계가 종료된 것으로 보기 어려운 점 등의 사유를 들어 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조 제2항에 따라 무기계약 전환 시점은 최초입사일(2013.03.06.)로부터 2년이 경과하는 2015.03.06.부터인 것으로 판단하는 것이 타당한 것으로 회신 받았습니다.

그러나 징계대상자는 노무사의 자문 결과를 ○○○는 총 계약기간이 2년을 경과하여 법적으로 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 간주되므로, 별도의 무기계약 전환 절차가 필요하지 않으며, 이에 따라 마치 우리 공단의 무기계약직 정원에 산입하는 것과는 별개의 법적 권리를 인정하는 것처럼 자의적으로 해석하였습니다.

그 결과 2016.01.29. 제2차 인사위원회에 재상정된 안건(기간제근로자 무기계약직 전환 심의)을 심의·의결하면서 법적으로 무기계약 신분을 확보한 것으로 자문 받은 대상자는 우선적으로 무기계약직 정원을 할애하여야 타당함에도, 오히려 우선적으로 전환 대상자에서 완전히 배제하고, [표 3]과 같이 나머지 전환 심의대상자 7명 모두를 무기계약직으로 전환시킴으로써 「무기계약근로자 운영 규정」 별표 1의 정원표상의 ##병원 ■■■직 무기계약직을 정원을 초과하는 결과를 초래하였습니다.

[표 3] 무기계약직 전환대상자 선정현황

소속	직무	성명	최초채용일	전환결정
■■■■과	■■■■사	○○○	`14.09.01.	무기계약직 전환
	■■■■사	○○○	`14.09.01.	
	■■■■사	○○○	`14.09.01.	
	■■■■사	○○○	`14.09.01.	
■■■■과	■■■■사	○○○	`14.09.01.	
△△△과	△△△사	○○○	`14.09.01.	
	△△△사	○○○	`14.09.01.	
△△과	△△△사	○○○	`13.03.06.	계약직 유지

4. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ○○○의 경우 별도의 무기계약 전환 절차를 거치지 않더라도 이미 법적으로 무기계약직 신분을 보장 받은 상황이었으므로 심의대상에서 제외하였으며, 전환 절차를 거치지 않은 계약직은 무기계약직 정원으로 산입하지 않고 계약직으로 관리되므로 ##병원 ■■■직 무기계약직 정원은 초과하지 않았다고 주장하고 있습니다.

그러나 ○○○의 경우 2년을 초과하여 근로하였으므로 법률적으로 이미 무기계약직 지위를 가지고 있으며, ##병원 무기가 아닌 기간제 계약직으로 관리하거나, 인사위원회를 통한 무기계약직 심의절차가 없었다는 사유로 무기계약직 지위가 없어지는 것이 아니므로 징계대상자의 변명에는 일리가 없습니다.

또한 징계대상자가 ##병원 §§장 보직 중 실시된 2015년 ##병원 종합감사(‘15.06.08.~06.24.) 시 ‘무기계약직 채용 및 운영 부적정(■■■직 무기계약직 정원이 확보되지 않은 상황에서 무기 전환조건으로 11명을 초과 채용하여 운영)’ 관련으로 향후 직종별 무기계약직 정원을 준수하여 초과하는 일이 없도록 처분(관련자 3명은 ‘경고’)한 사실이 있음에도 불구하고 이를 준수하지 않음으로써 이에 대한 징계대상자의 변명은 책임을 회피하기 위한 비합리적인 주장에 불과한 것으로 보입니다.

따라서 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2016. 9. .

감 사 안 상 현